

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 833/2532 นาย ดู

สิต ลิ้ม  
มธุรสกุล.

บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

กิต กับ  
พวก.

จำเลยยื่นคำร้องว่ามีได้ผิดสัญญาประนีประนอมยอมความ ขอให้เพิกถอน  
หมายบังคับคดี ศาลได้นัดคู่ความพร้อมกัน ในวันนัดศาลสอบข้อเท็จจริงจากทนาย  
โจทก์ และพิเคราะห์เหตุผลตามคำร้องของจำเลย แล้วมีคำสั่งให้ยกคำร้องดังนี้ การที่  
ศาลชั้นหนึ่งพิจารณาแล้วสอบข้อเท็จจริงดังกล่าว ถือได้ว่าเป็นการไต่สวนแล้ว.

---

จำเลยยื่นคำร้องว่ามีได้ผิดสัญญาประนีประนอมยอมความ ขอให้เพิกถอน  
หมายบังคับคดี ศาลได้นัดคู่ความพร้อมกัน ในวันนัดศาลสอบข้อเท็จจริงจากทนาย  
โจทก์ และพิเคราะห์เหตุผลตามคำร้องของจำเลย แล้วมีคำสั่งให้ยกคำร้องดังนี้ การที่  
ศาลชั้นหนึ่งพิจารณาแล้วสอบข้อเท็จจริงดังกล่าว ถือได้ว่าเป็นการไต่สวนแล้ว.

(วิศิษฐ์ ลิขานนท์-มาโนช เพียรสนอง-สุพจน์ นาตะพินธุ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ